



מי שומר על מי שמחליט

הפרשה מקימה שופטים, מלך, כהנים ונביאים – ומיד מגבילה כל אחד מהם. מי שמבין שגם הוא זקוק למישהו שיגיד לו "לא", מגלה שזה בדיוק מה ששומר עליו.

דברים ט"ז, י"ח – כ"א, ט' · פרשה 48 מתוך 54

מה קורה בפרשה

הפרשה נפתחת בהוראה מבנית: "שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך" – לא רק שופטים אלא גם מי שאוכף. ומיד: "לא תטה משפט, לא תכיר פנים, ולא תיקח שוחד", עם הנימוק – "כי השוחד יעוויר עיני חכמים".

אחר כך מוקמות שאר הרשויות, וכל אחת מוגבלת. המלך: לא ירבה לו סוסים, לא ירבה לו נשים, ולא ירבה לו כסף וזהב – ועליו לכתוב לעצמו ספר תורה ולקרוא בו כל ימי חייו, "לבלתי רום לבבו מאחיו". הכהנים: אין להם נחלה. הנביא: יש מבחן שמאפשר לזהות נביא שקר.

הפרשה עוסקת גם בדיני מלחמה – מי חוזר מהשדה, ואיסור השחתת עצי פרי – ונחתמת בטקס עגלה ערופה: כשנמצא הרוג ואין יודע מי הכהו, זקני העיר הקרובה מכריזים "ידינו לא שפכו את הדם הזה".

צדק צדק תרדף.

דברים ט"ז, כ' · פעמיים "צדק" – גם המטרה וגם הדרך אליה

שלוש בקודות

- הפרדת רשויות.** מלך, שופט, כהן ונביא – ארבע סמכויות נפרדות, שאף אחת מהן אינה שולטת בשלוש האחרות. ריכוז של כולן בידי אחד הוא הגדרת השחיתות, גם בלי מעשה רע אחד.
- מגבלות על מי שבראש.** המלך מוגבל בסוסים, בנשים ובכסף, ומחויב לשאת עליו ספר. סמכות שאין לה תקרה מוגדרת מראש, תמצא לעצמה נימוקים לחצות כל גבול.
- אחריות מנהיגים גם על מה שלא עשו.** "ידינו לא שפכו את הדם הזה" – חז"ל שאלו: וכי חשדנו בזקנים? וענו: שלא פטרנו אותו בלא מזון ובלא לוויה. אחריות ציבורית כוללת גם מחדל.

המלך · מי שמותר לו הכול

עיון

התורה מרשה למנות מלך, ובאותה נשימה כובלת אותו יותר מכל אדם אחר.

שימו לב לחריגות. אדם שממונה לתפקיד הגבוה ביותר, שיש לו צבא, אוצר וסמכות – ומיד מוטלות עליו הגבלות שלא מוטלות על שום אחר. אסור לו להרבות סוסים. אסור לו להרבות נשים. אסור לו לצבור כסף וזהב.

והנימוק כתוב במפורש, והוא לא כלכלי: "לבלתי רום לבבו מאחיו". כל המגבלות נועדו למנוע דבר אחד – שהוא יתחיל להרגיש שהוא מסוג אחר של אדם.

זה מודל שאפשר לתרגם לכל אדם שיש לו כוח על מישהו – מנהל, הורה, מורה, בעל מקצוע. לא מסתמכים על כך שאדם טוב יישאר טוב. בונים מראש דבר אחד שאינו נתון לשיקול דעתו.

מושגים בפרשה

עגלה ערופה

טקס שנעשה כשנמצא הרוג ואין יודע מי הכהו: מודדים איזו עיר קרובה יותר, וזקניה נושאים באחריות.

מגבלות המלך

לא ירבה סוסים (צבא), לא ירבה נשים (בריתות), ולא ירבה כסף. שלושת מקורות הכוח של מלך עתיק.

צדק צדק תרדוף

המילה נכפלת. פרשנים הסבירו: גם המטרה צריכה להיות צודקת וגם הדרך אליה.



סוטה מ"ה ע"ב · שבת נ"ד ע"ב

בגמרא

וכי עלתה על דעתנו שזקני בית דין שופכי דמים הם?

הגמרא עוצרת על טקס עגלה ערופה ושואלת את השאלה המתבקשת. נמצא הרוג בשדה, ואין יודע מי הרגו – ובאים זקני העיר הקרובה ומכריזים "ידינו לא שפכו את הדם הזה". וכי מישוהו חשד בהם?

והתשובה: **שלא בא לידינו ופטרנוהו בלא מזון, ולא ראינוהו והנחנוהו בלא לווייה**. כלומר, ההכרזה אינה על רצח – היא על מחדל. הם מצהירים שלא עבר בעיר אדם רעב שלא האכילו אותו, ולא יצא לדרך אדם בודד בלי שליוו אותו.

ומה יוצא לנו מזה: זו הגדרה לא נוחה של אחריות, והיא מדויקת. **ברוב המצבים הרעים שאנחנו נמצאים בהם, אף אחד לא עשה משהו רע במיוחד – פשוט אף אחד לא עשה כלום**. העובד שנשחק והכולם ראו. הילד שהודר בכיתה וכל ההורים ידעו. השכן שנעלם לחודשיים. השאלה המעשית אינה "מי אשם" אלא "מה היה בידי לעשות ולא עשיתי" – וזו שאלה שיש עליה תשובה כמעט תמיד.

הרב יצחק ניסים · על סירוב

סיפור

הוא נודע כמי שידע לומר "לא" למי שהיה חזק ממנו.

הרב יצחק ניסים, שכיהן כראשון לציון, נודע בעמידתו העצמאית מול לחצים פוליטיים בשנותיה הראשונות של המדינה. מסופר עליו שסירב לשנות פסיקות בעקבות פניות של גורמים בעלי השפעה, וכי אמר שרוב שאינו מסוגל לומר "לא" – אינו נחוץ, שכן די בפקיד.

שימו לב מה זה דורש בפועל. לא אומץ חד-פעמי, אלא נכונות מתמשכת לשלם מחיר חברתי – פגישות שלא ייקבעו, תמיכות שלא יינתנו, ובעיקר בדידות.

וזה נכון גם בקטן. כמעט כולנו נדרשים לפעמים לומר משפט שיעלה לנו במשהו. **מי שאומר אותו פעם אחת מגלה שהמחיר תמיד קטן מהחשש – ושמכאן והלאה, כשהוא כן מסכים, זה נחשב**.

מבט קדימה

בין דיני המלחמה מופיע פסוק שנראה חורג מהקשרו: **"כי תצור אל עיר ימים רבים... לא תשחית את עצה לנדוח עליו גרזן – כי האדם עץ השדה"**. באמצע מלחמה, התורה עוצרת בשביל עץ.

ומכאן נגזר בהלכה איסור רחב על השחתה מיותרת מכל סוג. מה שנשמר כאן הוא לא העץ אלא ההרגל: אדם שמתרגל להשחית כשמוותר לו, לא ידע לעצור כשזה כבר לא מותר. וזה נכון גם בוויכוח בבית – הדברים שנאמרים ברגע שבו "מגיע לו" הם אלה שאי אפשר לקחת בחזרה.

ולא תגורו מפני איש – כי המִשְׁפָּט לאלהים הוא.

דברים א', י"ז · ההוראה שחוזרת בכל הפרשה

התוספת

בגובה העיניים · בינך לבין עצמך · אורות התשובה · הראי"ה קוק

להפסיק לחיות חיים של מישוהו אחר

לפעמים אנחנו מגלים שבנינו חיים לפי מה שציפו מאיתנו, מה שנחשב, מה שאחרים רצו – ואיבדנו בדרך את הקול שלנו. הרב קוק מתאר את השיבה הגדולה ביותר: לא אל מקום או מעשה, אלא אל עצמך.

הַתְּשׁוּבָה הַעֲלִיּוֹנָה הִיא שֶׁיָּשׁוּב הָאָדָם אֶל עֲצָמוֹ, אֶל שְׂרֵשׁ נִשְׁמָתוֹ.

אורות התשובה · הראי"ה קוק

לקחת מזה: השבוע, בחרו החלטה אחת – קטנה – ושאלו לגביה שאלה כנה: **"האם אני עושה את זה כי זה שלי, או כי זה מה שמצופה?"** ואם התשובה היא "מצופה", נסו, ולו בדבר קטן, לבחור מתוך הקול הפנימי שלכם. כל צעד כזה הוא שיבה קטנה אל עצמכם.

בקרו באתר binathalev.co

בינת הלב הוא אתר לימוד יומיומי – פרשת השבוע, אגדות חז"ל וחוכמה יהודית בשפה של היום. בכל עמוד הקונפליקט האנושי שמאחורי הטקסט, ובסופו דבר אחד מעשי לקחת אל השבוע. עזר לימודי בלבד. הסיפורים מסופרים בלשון חופשית – יש לעיין במקור. פרקי העיון אינם ציטוט מן המקורות; הפסוקים ודברי חז"ל מובאים בשמם.

טעון גניזה